

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3447 -
3448/2543

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
เชียงใหม่

โจทก์ร่วม

นาย คมสัน สิริวิชัย

นาง ดวงพร เมฆขจร

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 7

ในคดีแพ่งโจทก์ร่วมกับจำเลยได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในมูลหนี้ตามเช็คพิพาท อันเป็นผลให้หนี้ที่จำเลยได้ออกเช็คพิพาทเพื่อใช้เงินนั้นสิ้นผลผูกพันไปก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ มาตรา 7 สิทธิของโจทก์และโจทก์ร่วมในการนำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 ซึ่งเป็นอีกกรณีหนึ่งที่มีใช้กรณีคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(3)ส่วนการที่สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งไม่มีข้อตกลงอันจะถือว่าเป็นการยอมความในคดีส่วนอาญาก็ดี และโจทก์ร่วมยังไม่ถอนคำร้องทุกข์ก็ดียกก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) เท่านั้นซึ่งเป็นคนละเรื่องคนละกรณีกันกับคดีเลิกกันตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน

โจทก์ฟ้องทั้งสองสำนวน ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และขอนับโทษทั้งสองสำนวนต่อกัน

จำเลยให้การปฏิเสธทั้งสองสำนวน

ในระหว่างพิจารณา นายคมสัน สิริวิชัย ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 5 กระทงให้จำคุกกระทงละ 3 เดือน รวม 1 ปี 3 เดือน ส่วนคำขอนับโทษต่อเนื่งคดีทั้งสองสำนวนรวมการพิจารณาเข้าด้วยกัน จึงให้ยกคำขอนับโทษต่อ

จำเลยอุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 5 จำเลยยื่นคำร้องว่าโจทก์ร่วมกับจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเกี่ยวกับมูลหนี้ตามเช็คพิพาททั้ง 5 ฉบับในคดีแพ่ง ทำให้คดีอาญาในคดีนี้เป็นอันเลิกกันจึงขอให้วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายและยกฟ้องโจทก์ โจทก์ร่วมคัดค้านว่าจำเลยผิดสัญญาประนีประนอมยอมความมิได้ชำระเงินตั้งแต่งวดแรกแสดงว่าโจทก์ร่วมกับจำเลยมิได้ประสงค์จะเลิกคดีอาญาต่อกันไม่เป็นผลทำให้สิทธิในคดีอาญามาฟ้องต้องระงับไป

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาว่า เมื่อสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ร่วมระงับไปจึงให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า เชื้อพิพาททั้ง 5 ฉบับในคดีทั้งสองสำนวนนี้โจทก์ร่วมได้ฟ้องจำเลยคดีนี้กับพวกเป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่เรียกให้จำเลยคดีนี้กับพวกชดใช้เงิน ในที่สุดโจทก์ร่วมกับจำเลยคดีนี้และพวกได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลได้พิพากษายอมคดีถึงที่สุดแล้วตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 6233/2541 ของศาลจังหวัดเชียงใหม่ คดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เชื้อ พ.ศ. 2534 มาตรา 7 หรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนี้ ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน และข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ว่ามูลหนี้ตามเชื้อพิพาททั้ง 5 ฉบับในคดีทั้งสองสำนวนนี้โจทก์ร่วมได้ฟ้องจำเลยคดีนี้กับพวกรวม 3 คน เป็นคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่เรียกให้ชดใช้เงินแล้วตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 6233/2541 ของศาลจังหวัดเชียงใหม่ โจทก์ร่วมกับจำเลยคดีนี้และพวกได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลได้พิพากษายอมคดีถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2541 ดังนั้น เห็นว่า ผลของการประนีประนอมยอมความยอมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปและทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตนดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 852 โจทก์ร่วมคงมีสิทธิเรียกให้จำเลยคดีนี้ (จำเลยที่ 1 ในคดีแพ่งดังกล่าว) ชำระหนี้แก่ตนตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น แม้จำเลยคดีนี้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมอ้างในฎีกา โจทก์ร่วมก็ไม่มีสิทธิที่จะเรียก

ให้จำเลยคดีนี้รับผิดชอบในมูลหนี้ตามเช็คพิพาททั้ง 5 ฉบับในคดีทั้งสองสำนวนนี้ได้อีก
ดังนั้น หนี้ที่จำเลยคดีนี้ได้ออกเช็คพิพาทตามฟ้องทั้งสองสำนวนนี้เพื่อใช้เงินนั้น เป็น
อันสิ้นผลผูกพันไปก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีจึงเป็นอันเลิกกันตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธิของโจทก์
และโจทก์ร่วมในการนำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 39 ที่โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกาซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ความ
ทำนองเดียวกันว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งดังกล่าวนั้นโจทก์
ร่วมและจำเลยคดีนี้ (จำเลยที่ 1 ในคดีแพ่งดังกล่าว) ประสงค์ยอมความกันในคดีส่วน
แพ่งเท่านั้นไม่มีข้อความใดแสดงความประสงค์ที่จะให้สิทธิในการดำเนินคดีส่วน
อาญาระงับไปหรือเลิกคดีส่วนอาญาอันเป็นทำนองอ้างว่าเป็นเรื่องที่โจทก์ร่วมและ
จำเลยคดีนี้ตกลงยอมความกันในคดีส่วนแพ่งมิได้เป็นการยอมความกันในคดีส่วน
อาญาด้วย และโจทก์ฎีกาอ้างว่าสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(3) นั้น ต้องเป็นกรณีที่คดีเลิกกันตาม
มาตรา 37 ซึ่งเป็นเรื่องเสียค่าปรับการเปรียบเทียบปรับ และเมื่อได้มีการเสียค่าปรับ
แล้วเท่านั้น และการประนีประนอมยอมความกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 852 นั้นเรื่องสิทธิในทางแพ่งที่แต่ละฝ่ายตกลงประนีประนอมยอม
ความกัน จึงได้สิทธิในทางแพ่งตามที่ตกลงกัน คดีทั้งสองสำนวนนี้เป็นคดีอาญา เมื่อ
จำเลยคดีนี้ถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วและผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) ยังไม่ถอนคำร้องทุกข์
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องยังไม่ระงับไป นั้น เห็นว่า เป็นคนละเรื่องคนละกรณีกันกับคดี
เลิกกันตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.
2534 มาตรา 7 เพราะคดีในส่วนอาญาจะเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 นั้น เป็นกรณีที่มูลหนี้ที่ผู้กระทำผิดได้
ออกเช็คเพื่อใช้เงินนั้นได้สิ้นผลผูกพันไปก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา
ดังนั้น เมื่อโจทก์ร่วมและจำเลยคดีนี้ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในคดี

แพ่งดังกล่าวและศาลได้พิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งผลของสัญญา
ประนีประนอมยอมความยอมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้น
ไปและทำให้แต่ละฝ่ายให้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน ดังที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852 ดังวินิจฉัยมาข้างต้นแล้ว ซึ่งเป็น
กรณีที่มูลหนี้ที่จำเลยคดีนี้ได้ออกเช็คพิพาททั้งสองสำนวนเพื่อใช้เงินนั้นได้สิ้นสุดผล
ผูกพันไปก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา คดีในส่วนอาญาจึงเป็นอันเลิก
กันตามบทกฎหมาย มาตรา 7 ดังกล่าว ซึ่งมีผลให้สิทธิในคดีอาญามาฟ้องระงับไปอัน
เป็นอีกกรณีหนึ่งที่มีใช้กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
39(3)ตามที่โจทก์อ้างในฎีกาและที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัย ส่วนการที่ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งดังกล่าวไม่มีข้อตกลงอันจะถือว่าเป็นการยอม
ความในคดีส่วนอาญาก็ดี และผู้เสียหาย (โจทก์ร่วม) ยังไม่ถอนคำร้องทุกข์ก็ดี ตามที่
โจทก์อ้างในฎีกานั้น ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่สิทธิในคดีอาญามาฟ้องของโจทก์และโจทก์
ร่วมยังไม่ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)
เท่านั้น ซึ่งเป็นคนละเรื่องคนละกรณีกันกับคดีเลิกกันตามที่บัญญัติไว้ในพระราช
บัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 ด้วยเหตุผล
ทำนองเดียวกันกับที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์อ้างมาในฎีกา
นั้นเป็นกรณีที่โจทก์ในคดีดังกล่าวฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในคดีเหล่านั้นตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 ซึ่งไม่มีบทบัญญัติให้คดีเลิก
กันไว้เป็นพิเศษ เมื่อโจทก์ใช้สิทธิทางแพ่งโดยฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลยและ
โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาลและศาลพิพากษา
ตามยอม สิทธิในคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในคดีเหล่านั้นจะระงับได้ต้องเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2) ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น การที่
สัญญาประนีประนอมยอมความไม่มีข้อตกลงอันจะถือว่าเป็นการยอมความในคดีส่วน
อาญาเป็นเพียงเหตุที่สิทธิในคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในคดีเหล่านั้นยังไม่ระงับตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) เท่านั้น แต่คดีทั้งสองสำนวนนี้โจทก์และโจทก์ร่วมฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยคดีนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ซึ่งมีบทบัญญัติให้คดีเลิกกันได้ตามมาตรา 7 ดังได้วินิจฉัยแล้ว ดังนั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์อ้างมาจึงเป็นคนละเรื่องคนละกรณีกับกรณีในคดีทั้งสองสำนวนนี้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 วินิจฉัยว่าคดีทั้งสองสำนวนนี้เป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 สิทธิของโจทก์ร่วมในการนำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป และพิพากษาให้จำหน่ายคดีทั้งสองสำนวนนี้ออกเสียจากสารบบความนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องในผล ฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จำรูญ แสงภักดี-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-วสันต์ ตริสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>